

은행지주회사의 연결자기자본비율 산출기준 (규정 제25조의4제2항 및 세칙 제6조제4항 관련)

1. 연결자기자본비율의 산출

가. 연결자기자본비율은 은행지주회사 및 그 연결대상회사(이하 ‘은행지주회사’라 한다)의 연결재무제표를 기초로 하여 ‘2’의 규정에 의하여 산출한 은행지주회사의 자기자본을 ‘3’의 규정에 의하여 산출한 은행지주회사가 보유한 위험가중자산으로 나누어 산출한다. 기본산식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\text{연결자기자본비율} &= \frac{\text{자기자본}}{\text{위험가중자산}} \times 100 \\ &= \frac{\text{기본자본} + \text{보완자본} + \text{준보완자본} - \text{공제항목}}{\text{신용위험가중자산} + \text{시장위험가중자산}} \times 100\end{aligned}$$

나. 연결재무제표는 「한국채택국제회계기준서 제1110호 연결재무제표」에 따라 작성한다. 다만, 신탁계정(원금보전 약정이 없는 신탁 및 투자신탁분 제외) 및 자회사 등에 해당하는 「한국채택국제회계기준서 제1111호 공동약정」의 공동지배기업은 연결대상에 포함하고, 금융지주회사법시행령 제2조제1항 및 제2항이외의 업종을 영위하는 회사와 보험회사는 연결대상에서 제외한다.

다. 이 기준에 의해 산출되는 연결자기자본비율은 국제결제은행의 자기자본 규제기준 등 국제기준에 부합하도록 한다.

2. 자기자본의 산출

가. 자기자본의 범위

(1) 기본자본(Tier 1 Capital)

(가) 자본금¹⁾

(나) 자본잉여금²⁾(재평가적립금 제외)

(다) 이익잉여금³⁾(은행지주회사 자신의 신용위험 변동으로 인한 금융부채의 누적미실현평가손익, 한국채택국제회계기준 전환일에 이익잉여금으로 계상된 유형자산 및 투자부동산에 대한 재평가이익에서 각각의 항목에 대한 세액효과를 차감한 금액은 제외) <개정 2016.12.14.>

1) 누적적우선주, 상환우선주에 의한 것을 제외한다.

2) 누적적우선주, 상환우선주에 의한 것을 제외한다.

3) 원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁계정의 특별유보금을 포함한다.

(라) 연결대상 종속회사의 비지배주주지분(신종자본증권, 부채성자본조달수단 및 하위보완자본 제외)

(마) 자본조정항목 중 미교부주식배당금

(바) 신종자본증권⁴⁾(비지배주주지분에 포함된 신종자본증권을 포함한다. 이하 같다.): ‘나(1)(가)’에서 정하는 요건을 충족하는 우선주 또는 채권⁵⁾

(사) 기타포괄손익누계액 중 외환차이

(2) 보완자본(Tier 2 Capital)

(가) 「자산재평가법」에 의한 재평가적립금

(나) 기타포괄손익누계액 중 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 평가이익 및 지분법 자본변동(시장성이 있는 유가증권 관련분에 한한다)의 100분의 45 상당액, 보험 수리적 이익의 100분의 45 상당액, 유형자산 재평가이익의 100분의 70 상당액 그리고 이익잉여금 중 한국채택국제회계기준 전환일에 이익잉여금으로 계상된 유형자산 및 투자부동산 재평가이익(관련 세액효과 차감후)으로서 이사회 또는 주주총회의 결의, 정관의 변경 등에 의해 배당이 제한된 금액의 100분의 70 상당액

(다) 자산건전성 분류결과 ‘정상’ 및 ‘요주의’로 분류된 자산에 대한 대손충당금등⁶⁾

(라) 부채성자본조달수단(Hybrid Capital Instruments)⁷⁾(비지배주주지분에 포함된 부채성자본조달수단을 포함한다. 이하 같다.): ‘나(2)(가)’에서 정하는 요건을 충족하는 우선주 또는 채권

(바) 하위 보완자본(Lower Tier 2 Capital)⁸⁾(비지배주주지분에 포함된 하위보완자본을 포함한다. 이하 같다.): ‘나(2)(나)’에서 정하는 요건을 충족하는 우선주 또는 채권

(3) 준보완자본(Tier 3 Capital)

만기 2년 이상의 단기 후순위채권

(4) 공제항목(Deductions)

(가) 다음의 항목을 기본자본에서 공제한다.

① 영업권, 무형자산(‘비계약적 고객관계’⁹⁾를 제외한다), 이연법인세자산

4) 발행자의 선택에 의해 상환할 수 있는 비누적적우선주, 비누적적 영구후순위채권 등을 포함한다.

5) 차입의 형태를 포함한다. 이하 ‘2’에서 같다.

6) 원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련 자산에 대한 채권평가충당금, 지급보증충당금 및 미사용약정에 대한 기타충당금을 포함한다. 이하 “2”에서 같다. <개정 2016.12.14.>

7) 누적적우선주, 누적적 영구후순위채권, 만기 10년 이상 상환우선주, 만기 10년 이상 기한부후순위채권 등을 포함한다.

8) 만기 5년 이상 상환우선주, 만기 5년 이상 기한부후순위채권 등을 포함한다.

- ② 주식할인발행차금, 기타포괄손익누계액 중 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 평가손실 및 부의지분법자본변동, 보험수리적 손실, 자기주식, 지급이 예정된 현금배당

(나) 다음의 항목을 자기자본에서 공제한다.

- ① 금융업을 영위하는 비연결 자회사등에 대한 출자금액
- ② 은행지주회사가 연결자기자본비율의 제고를 목적으로 다른 금융기관과 상호보유하고 있는 자본조달수단
- ③ 은행지주회사가 보유하고 있는 부실금융기관에 대한 후순위채권. 이 경우 부실금융기관이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 금융기관을 말한다.
 - ㉠ 금융위원회로부터 '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 금융기관
 - ㉡ 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호의 규정에 의한 부실금융기관
 - ㉢ 「예금자보호법」 제2조 제5호의 규정에 의한 부실금융기관 또는 동법 제2조 제5의2호의 규정에 의한 부실우려금융기관

나. 자기자본의 인정요건¹⁰⁾

(1) 신종자본증권¹¹⁾의 인정요건

- (가) 은행지주회사가 우선주 또는 채권을 발행하여 신종자본증권으로서 기본자본에 산입하기 위해서는 해당 우선주 또는 채권은 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다. 다만, 발행 당시 위험가중자산에 대한 연결기본자본비율(신종자본증권에 의한 기본자본 조달분은 제외한다)이 4% 이하인 경우에는 해당 우선주 또는 채권은 동 비율이 4%를 초과하게 된 때부터 기본자본에 산입한다.

- ① 발행되고 전액 납입되었으며, 무담보일 것

9) 고객과의 지속적인 거래[핵심예금(core deposit), 신용카드, 증권거래 등] 관계를 유지함으로써 미래에 안정적으로 기대할 수 있는 수익 또는 비용절감 효과의 현재가치를 말한다.

10) 자기자본은 감독당국의 관점에서 금융회사의 손실 흡수를 위한 완충장치(buffer)이다. 또한, 금융회사에게는 다양한 형태의 자금조달원으로서 기능한다. 이러한 역할을 충실히 수행하기 위해 자기자본은 다음과 같은 특성을 가져야 한다. 규제적 목적의 자기자본은 이러한 자본성의 정도에 따라 기본자본(핵심적 기본자본, 신종자본증권), 보완자본(부채성자본조달수단, 하위 보완자본), 준보완자본으로 나뉘게 된다.

- ① 후순위성: 청산시 보유자의 지급청구권이 일반 채권자보다 낮을 것. 발행자가 원리금 등의 지급의무를 이행하지 않더라도 부도, 청산 등에 이르지 않을 것(계속기업상태에서의 손실흡수성) 등
- ② 영구성: 발행자가 청산 등의 상태에 이르기 전까지는 조달된 자금을 지속적으로 사용할 수 있을 것
- ③ 비고정성(비누적성): 발행자에게 고정된 부담을 주지 않을 것. 즉, 배당지급에 관한 계약상 의무가 없고, 이자지급을 정지할 수 있는 계약상 권리를 보장할 것

11) 배당률 등의 상황조정 또는 중도상환 등이 가능하다는 점에서 핵심적 기본자본의 자본성에는 미치지 못하나 그 정도가 제한적이며, 여타 자본의 특성은 모두 충족하고 있어 기본자본에 산입한다.

② 부채성자본조달수단, 하위 보완자본 등의 보완자본보다 후순위¹²⁾ 조건일 것

③ 영구적일 것

㉠ 만기가 없을 것.¹³⁾ 다만, 발행일로부터 5년이 경과한 이후 은행지주회사의 의사¹⁴⁾에 따른 상환은 가능하다.

㉡ 특정사안 발생시 상환을 강제하는 조건¹⁵⁾이 없을 것

④ 배당 또는 이자의 지급이 비누적적일 것

㉠ 은행지주회사의 수지상황 등이 악화¹⁶⁾될 경우 배당 또는 이자의 지급을 정지하거나 지급시기를 변경할 수 있을 것

㉡ 배당률 또는 이자율은 신종자본증권 발행 당시 확정되어 이후 은행지주회사의 신용상태에 따라 조정되지 않을 것. 다만, 발행일로부터 10년이 경과한 후 1회에 한하여 1%포인트 또는 최초 신용가산금리의 50% 이내에서의 상향조정은 가능하다.

⑤ 은행지주회사가 영업을 지속하는 상태에서 손실의 보전에 충당할 수 있을 것

㉠ 은행지주회사가 ‘가(4)나③’에서 규정한 부실금융기관으로 지정될 경우 채권 형태의 신종자본증권을 보통주 또는 비누적적우선주로 전환할 수 있을 것

(나) 은행지주회사가 특수목적회사를 통하여 신종자본증권을 발행하고자 할 경우 동 특수목적회사는 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다.

① 은행지주회사는 특수목적회사의 의결권 있는 발행주식의 총수 또는 지분 총액을 소유할 것

② 특수목적회사는 은행지주회사의 자기자본 조달 이외의 다른 업무를 영위할 수 없으며, 신종자본증권의 발행에 의한 자본조달액과 은행지주회사의 지분투자액을 초과하는 자산을 소유하지 아니할 것

③ 특수목적회사가 발행하는 신종자본증권에 대하여 은행지주회사가 지급보증할 경우 ‘가’의 요건 범위 내에서만 보증채무를 부담할 것

12) 후순위라 함은 청산 등의 경우 선순위채권자가 전액을 지급받을 때까지 지급청구권 또는 상계권이 허용되지 않는 조건 등을 말한다. 이하 ‘2나’에서 같다.

13) 만기 30년 이상 채권으로서 은행지주회사가 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있는 권한을 보유한 경우 만기가 없는 것으로 본다. 이하 ‘2나’에서 같다.

14) 은행지주회사의 상환권 행사에 따른 상환이라 하더라도 미행사시 과도한 배당률 등의 상향조정 등 사실상 상환을 강제하는 부담과 연계된 것이라면 은행지주회사의 의사에 따른 것이라 볼 수 없다. 이하 ‘2나’에서 같다.

15) cross default clause(금융회사가 발행한 다른 채권의 부도시 당해 신종자본증권도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건) 등을 말한다. 이하 ‘2나’에서 같다.

16) 은행지주회사가 보통주에 대하여 배당을 실시하지 아니한 경우, 은행지주회사의 연결자기자본비율이 100분의 8 미만인 경우 등이 이에 해당한다. 이하 ‘2나’에서 같다.

④ 특수목적회사는 신종자본증권 발행에 따른 납입금 전액을 납입 즉시 실질적으로 동일한 조건의 대출 또는 채권매입 등의 방법으로 은행지주회사로 이전할 것

⑤ 특수목적회사를 외국에 설립하는 경우에는 신종자본증권의 모든 발행 요건이 소재국의 법률에 의해 보호될 수 있음을 은행지주회사가 입증할 수 있을 것

(대) 은행지주회사는 신종자본증권의 보유자에게 대출, 지급보증 등을 통해 관련 자금을 직·간접적으로 지원할 수 없다.

(라) 은행지주회사는 신종자본증권을 발행(특수목적회사를 통한 발행을 포함한다)하고자 할 경우 사전에 감독원장에게 보고하여야 한다.

(마) 은행지주회사는 신종자본증권을 상환하고자 할 경우 사전에 감독원장의 승인을 받아야 한다. 감독원장은 승인심사시 양질 또는 동질의 자본으로 대체 여부, 상환 이후 적정 자본의 유지 여부 등을 고려하여야 한다.

(2) 보완자본의 인정요건

(가) 은행지주회사가 우선주 또는 채권을 발행하여 부채성자본조달수단¹⁷⁾으로서 보완자본에 산입하기 위해서는 당해 우선주 또는 채권은 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다. 한편, 만기가 있는 부채성자본조달수단은 만기일로부터 마지막 5년간 산입잔액의 20%씩을 매년 차감한다.

① 발행되고 전액 납입되었으며, 무담보일 것

② 후순위 조건일 것

③ 장기적일 것

㉔ 만기가 없을 것 또는 만기 10년 이상일 것. 다만, 만기전이라 하더라도 은행지주회사의 의사에 따른 상환은 가능하다.

㉔ 특정사안 발생시 만기전 상환을 강제하는 조건이 없을 것

④ 배당 또는 이자의 누적적 지급을 허용할 것

㉔ 은행지주회사의 수지상황 등이 악화될 경우 배당 또는 이자의 지급을 연기할 수 있을 것

㉔ 배당률 또는 이자율의 상향조정은 발행일로부터 5년이 경과한 후 가능하며 그 범위는 1%포인트 또는 최초 신용가산금리의 50% 이내일 것

17) 신종자본증권에 비해 누적적이며 영구성이 떨어진다는 점 등에서 보완자본에 산입한다.

⑤ 은행지주회사가 영업을 지속하는 상태에서 손실 보전에 충당할 수 있을 것

㉔ 은행지주회사가 ‘가(4)나③’에서 규정한 부실금융기관으로 지정될 경우 만기가 있는 부채성자본조달수단을 보통주 또는 우선주로 전환하거나 동 사유가 해소될 때까지 당해 부채성자본조달수단의 만기시 원리금 지급을 연기할 수 있을 것

(나) 은행지주회사가 우선주 또는 채권을 발행하여 하위 보완자본¹⁸⁾으로서 보완자본에 산입하기 위해서는 당해 우선주 또는 채권은 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다. 한편, 만기가 있는 하위 보완자본은 만기일로부터 마지막 5년간 산입잔액의 20%씩을 매년 차감한다.

① 발행되고 전액 납입되었으며, 무담보일 것

② 후순위 조건일 것

③ 만기 5년 이상일 것

(다) 은행지주회사는 부채성자본조달수단 또는 하위 보완자본의 보유자에게 대출, 지급보증 등을 통해 관련 자금을 직·간접적으로 지원할 수 없다.

(라) 은행지주회사는 부채성자본조달수단 또는 하위 보완자본을 발행하고자 할 경우 사전에 감독원장에게 보고하여야 한다.

(마) 은행지주회사는 부채성자본조달수단 또는 하위 보완자본을 만기전에 상환하고자 할 경우 사전에 감독원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 채권자가 상환요구권을 보유하는 자본조달수단 또는 은행지주회사가 상환권을 보유하되 그 권리를 행사하지 아니하면 배당률 또는 이자율이 과도하게 상향조정되는 자본조달수단이 동 권리의 행사에 따라 상환되는 경우는 그러하지 아니한다.¹⁹⁾ 감독원장은 승인심사시 양질 또는 동질의 자본으로 대체 여부, 상환 이후 적정 자본의 유지 여부 등을 고려하여야 한다.

(바) 채권자에게 만기전 상환요구권이 부여된 채권 형태의 자본조달수단은 그 권리의 최초 행사 가능일을, 은행지주회사가 만기전 상환권을 보유하되 일정한 날에 그 권리를 행사하지 아니하면 이자율을 과도²⁰⁾하게 상향조정하는 조건 등 사실상 상환을 강제하는 부담이 있는 채권 형태의 자본조달수단은 동 일정한 날을 만기일로 본다.

(사) 주주에게 만기전 상환요구권이 부여된 우선주 형태의 자본조달수단은 그 권리의 최초 행사 가능일을, 은행지주회사가 만기전 상환권을 보유하되 일정한 날에 그 권리를 행사하지 아니하면 배당률을 과도하게 상향조정하는 조건 등 사실상 상환을 강제하는 부담이 있는 우선주 형태의 자본조달수단은 동 일정한 날을 만기일로 본다.

18) 부채성자본조달수단에 비해 영구성, 비고정성, 계속기업상태에서의 손실흡수성 등이 떨어진다는 점 등에서 일정한 도내로 보완자본에 산입한다.

19) 상환후 그 결과를 감독원장에게 지체없이 보고한다.

20) 상향조정폭이 1%포인트 또는 최초 신용가산금리의 50%를 초과하는 경우를 말한다. 이하 ‘2나’에서 같다.

(3) 준보완자본의 인정요건

(가) 은행지주회사가 단기 후순위채권을 발행하여 준보완자본에 산입하기 위해서는 당해 단기 후순위채권은 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다. 다만, '3.가.단서'에 해당하는 은행지주회사는 준보완자본을 산입할 수 없다.

① 발행되고 전액 납입되었으며, 무담보일 것

② 후순위 조건일 것

③ 만기 2년 이상일 것

④ 연결자기자본비율이 8%에 미달하거나 당해 채무에 대한 원리금 상환시 동 비율이 8%에 미달하게 되는 경우 동 사유가 해소될 때까지 이자의 지급 또는 원리금의 상환을 연기할 수 있을 것

(나) 은행지주회사는 준보완자본의 보유자에게 대출, 지급보증 등을 통해 관련 자금을 직·간접적으로 지원할 수 없다.

(다) 은행지주회사는 준보완자본을 발행하고자 할 경우 사전에 감독원장에게 보고하여야 한다.

(라) 은행지주회사는 준보완자본을 만기전에 상환하고자 할 경우 사전에 감독원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 채권자가 상환요구권을 보유하거나 은행지주회사가 상환권을 보유하되 그 권리를 행사하지 아니하면 이자율이 과도하게 상향조정되어 동 권리를 행사함으로써 상환되는 경우는 그러하지 아니한다.²¹⁾ 감독원장은 승인 심사시 양질 또는 동질의 자본으로 대체 여부, 상환 이후 적정 자본의 유지 여부 등을 고려하여야 한다.

다. 자기자본의 한도

(1) 신종자본증권은 기본자본(공제항목 차감후 기준)의 30%(배당률 또는 이자율 상향조건이 있는 경우는 15%)의 범위 내에서 기본자본에 산입할 수 있다. 동 한도를 초과하는 신종자본증권은 보완자본에 산입할 수 있다.

(2) 보완자본은 기본자본(공제항목 공제후 기준)의 100% 범위 내에서 자기자본에 산입할 수 있다.

(3) 대손충당금등은 위험가중자산의 1.25% 범위 내에서 보완자본에 산입할 수 있다.

(4) 하위 보완자본은 기본자본(공제항목 공제후 기준)의 50% 범위 내에서 보완자본에 산입할 수 있다.

21) 상환후 그 결과를 감독원장에게 지체없이 보고한다.

3. 위험가중자산의 산출

가. 신용위험가중자산

- (1) 「은행업감독업무시행세칙」 <별표3-2> 3.가.(1)의 규정은 신용위험가중자산의 산출에 준용하되, 동 규정상의 <별표3>을 <별표3-3>으로 한다. <개정 2022.11.28.>
- (2) ‘(1)’에도 불구하고 「은행업감독업무시행세칙」 <별표3-2> 1.가의 규정을 준용하여 이에 해당하지 않는 은행지주회사에 대하여는 「은행업감독업무시행세칙」 <별표3-3> 마의 규정을 준용한다.

나. 시장위험가중자산

- (1) 「은행업감독업무시행세칙」 <별표3-2> 3.가.(2)의 규정은 시장위험가중자산의 산출에 준용한다. <개정 2022.11.28.>
- (2) ‘(1)’에도 불구하고 ‘가.(2)’에 해당하는 은행지주회사는 시장위험가중자산을 산출하지 아니한다.
- (3) 시장위험가중자산을 산출하는 은행지주회사는 시장리스크 산출 대상포지션을 구분하고 관리하기 위한 내부지침(트레이딩정책지침)을 제정하여 이를 감독원장에게 보고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 그러하다.

4. 자기자본의 배분

가. 신용리스크 소요자기자본의 충당

‘3(가)’에 의하여 산출한 신용위험가중자산의 8%에 해당하는 자기자본을 신용리스크 소요자기자본으로 하고 이에 대해서는 기본자본 및 보완자본으로 우선 충당한다.

나. 시장리스크 소요자기자본의 충당

‘3(나)’의 시장리스크 소요자기자본은 ‘가’의 신용리스크에 충당하고 남은 기본자본 및 보완자본과 준보완자본으로 충당한다. 다만, 시장리스크에 충당되는 보완자본 및 준보완자본은 시장리스크에 충당되는 기본자본의 250%를 초과할 수 없다.

다. 보완자본과 준보완자본의 한도

보완자본과 ‘나’의 시장리스크 소요자기자본으로 충당된 준보완자본의 합계는 기본자본을 초과할 수 없다.